Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Porto Murtinho
Juizado Especial Adjunto

Processo nº 0800286-14.2020.8.12.0040
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de medicamentos
Requerente:Sueli Fátima Rodrigues
Requerido: Município de Porto Murtinho e outro

Vistos, para sentença.

I. Relatório.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II. Fundamentação.

a) Da falta de interesse de agir.

De acordo com o Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ, "Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar."

Conforme anotado a decisão de fls. 140-142, o Município de Porto Murtinho negou o fornecimento dos fármacos valsartana + hidroclorotiazida 160/125 mg., sem fazer menção ao selozok 25 mg (succinato de metoprolol) (fls. 18-19).

Intimada para comprovar a negativa faltante, a parte autora quedou-se inerte.

A consequência é a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC, no que toca ao particular.

> MANDADO DE SEGURANÇA - MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito de anlodipino 5mg, atacand 16/12,5, concor 5mg, metformina 500, galvus 50 e AAS 100, para o tratamento de diabetes – Falta de interesse de agir em relação aos medicamentos metformina, AAS (ácido acetilsalicílico) e galvus (Vildagliptina), pois disponibilizados pelo SUS - Hipossuficiência financeira - Necessidade comprovada de anlodipino 5mg em receituário médico - Medicamento incluído na RENAME - Necessidade de fornecimento - Não comprovação do cumprimento dos requisitos cumulativos do Tema 106 do C. STJ no que se refere aos medicamentos atacand e concor - Inexistência de documento médico dando conta da impossibilidade de substituição por aqueles já disponibilizados pelo SUS - Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir na modalidade necessidade, em relação aos medicamentos metformina, AAS (ácido acetilsalicílico) e galvus (vildagliptina), com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e parcial provimento do recurso, somente para determinar o fornecimento do medicamento anlodipino 5mg. TJSP; Apelação Cível 1000009-38.2019.8.26.0079; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020.

b) Do mérito.

O feito está em ordem. Não há preliminares pendentes ou nulidades a sanar.

O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, na forma do art.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 14/08/2023 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800286-14.2020.8.12.0040 e código Ze62engZ.

355, I, do Código de Processo Civil, eis que não vislumbro a necessidade de produção de outras provas em audiência, estando suficientemente instruído para solução da causa.

A parte autora pretende a condenação do Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul no fornecimento do medicamento valsartana + hidroclorotiazida 160/125 mg para o tratamento de hipertensão arterial.

Inicialmente, aponto que a Constituição Federal de 1988 erigiu o direito à saúde ao patamar de direito fundamental, estabelecendo em seu art. 196 ser um direito a todos, garantido pelo Estado, ao qual compete o desenvolvimento de políticas que visem à promoção da saúde, redução do risco de doenças e, caso esta já se tenha consolidado, ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para proteção e recuperação da saúde.

A judicialização das políticas públicas de saúde vem atingindo números elevados de ações e de custos, especialmente em função da prescrição de medicamentos não fornecidos pelo sistema. O SUS, através de seus integrantes, a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, é compelido à prestação de serviços de saúde, sob os princípios da universalidade e integralidade.

O art. 2º e parágrafo 1º da Lei nº 8.080/90 dispõe o seguinte:

> Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, os laudos médicos juntados às fls. 14-16 dos autos comprovam o diagnóstico da moléstia que acomete a parte autora, assim como dos medicamentos receitados para o procedimento terapêutico ao qual deve se sujeitar.

O Parecer Técnico nº 2.790/2020 do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul certificou que o(s) medicamento(s) valsartana + hidroclorotiazida 160/125 mg. não está(ão) padronizada na RENAME 2020, apesar do registro na ANVISA.

> **VII - Se o pedido do autor é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em qualquer esfera, considerando especialmente, no caso de fármacos, os Programas de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Protocolos Clínicos e a eficácia dos remédios disponibilizados na rede pública;**
>
> A Valsartana + Hidroclorotiazida não está padronizada na RENAME 2020 ou outro ato normativo do SUS, bem como não foi avaliada pela CONITEC.

Em relação à obrigação do Estado de fornecer medicamento "off label", o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 106, fixou tese no sentido de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;(II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 14/08/2023 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800286-14.2020.8.12.0040 e código Ze62engZ.

> Inicialmente cumpre ressaltar que a questão de fornecimento de medicamentos já possui ampla jurisprudência nesta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que tem entendido que o inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1991, incluído pela Lei n.12.401/2011, permite que seja deferido o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS. Dos julgados existentes é possível extrair alguns requisitos necessários para que o pleito seja deferido. O primeiro requisito consiste na demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Quanto à questão, consta das Jornadas de Direito da Saúde, realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, algumas diretrizes sobre a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, sendo que no enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde asseverou-se que o laudo médico deve conter, pelo menos, as seguintes informações: "o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI); o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente,do nome de referência da substância; posologia; modo de administração; e período de tempo do tratamento; e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". O segundo requisito consiste na devida comprovação da hipossuficiência daquele que requer o medicamento, ou seja, que a sua aquisição implique o comprometimento da sua própria subsistência e/ou de seu grupo familiar. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente,a demonstração da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito. Por fim, o terceiro requisito a ser considerado é que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.Esta exigência decorre de imposição legal, tendo em vista o artigo 19-T, inciso II, da Lei n. 8.080/1991, o qual dispõe que são vedados, em todas as esferas de gestão do SUS a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018 (Tema 106 – recurso repetitivo) (Info 625).

No questionário de pedido judicial de medicamento, o médico responsável pelo preenchimento informou que não existem tratamentos oferecidos pelo SUS para tratamento da doença com a mesma eficácia do indicado. Respondeu negativamente aos requisitos vinculados à existência de outros tratamentos com a mesma eficácia e à utilização de terapias alternativas (fls. 14-16)

Ao contrário daquilo que foi dito pela médica subscritora do documento, há outros fármacos ou tratamentos similares àquele objeto desta ação judicial que são fornecidos e custeados pelo Poder Público, cuja informação acerca do uso pela parte autora não consta nos autos. Ademais, é disponibilizada fórmula genérica no mercado (fl. 29).

> **IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário;**
>
> A RENAME tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos inibidores ECA/AT1 (Captopril, Enalapril, Losartana), bloqueadores de cálcio (Anlodipino, Nifedipino, Verapamil), betabloqueadores (Atenolol, Carvedilol, Metoprolol, Propranolol), diuréticos (Espironolactona, Furosemida, Hidroclorotiazida), antiagregante plaquetário (Ácido Acetilsalicílico), antilipêmico (Sinvastatina), antidepressivos (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina).

Com isso, além de o medicamento não apresentar comprovação científica de eficácia para combater a doença que acometem a parte autora, não há como concluir pelo esgotamento do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para seu tratamento e a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 14/08/2023 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800286-14.2020.8.12.0040 e código Ze62engZ.

verificação da ineficiência dos fármacos disponíveis pelo SUS.

> Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). Enunciado 14 da I Jornada de Direito da Saúde (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Na jurisprudência do nosso Tribunal:

> REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – TEMA N.º 793, DO STF – REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO RESP N.º 1.657.156/RJ – TEMA N.º 106, DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA SEM A OBTENÇÃO DE RESULTADO POSITIVO – RECURSO DO ESTADO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PREJUDICADO. Conforme Tema n.º 793, do STF, a inclusão da União no polo passivo de ações que versem sobre pedido de concessão de medicamento somente é devida se o fármaco pretendido não possuir registro na ANVISA, situação que não se apresenta no caso dos autos. Nas demandas propostas após 25.04.2018 em que se pretende a concessão de medicamento não fornecido pelo SUS, deve ser observada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no REsp n.º 1.657.156/RJ (Tema n.º 106), que exige os seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Inexistindo laudo médico afirmando que a paciente fez uso dos fármacos disponibilizados pelo SUS sem comprovada ineficácia, deve ser julgado improcedente o pedido de concessão de medicamento não padronizado. Diante da improcedência do pedido inaugural, resta prejudicado o recurso interposto pela Defensoria Pública e que visava apenas a condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência. TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0802093-90.2019.8.12.0012, Ivinhema, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 16/11/2021, p: 18/11/2021.

> APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – INCAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Seguindo a orientação firmada pelo STJ, bem como em observância aos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, os quais, com a vigência do novo Código de Processo Civil, tornaram-se mais acentuados, fica dispensada a remessa no presente caso. 2. O Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793) reafirma a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúde, o que não implica óbice a ação proposta pela parte autora contra o Estado de Mato Grosso do Sul apenas 3. Nos termos do julgado do STJ (REsp 1657156/RJ) com efeito repetitivo de observância obrigatória, para o fornecimento de medicamentos não previstos nas listas do SUS se faz necessária comprovação dos requisitos seguintes de forma cumulativa: a) laudo médico informando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 4. A incapacidade financeira do autor/apelado de arcar com o custos do medicamento prescrito não restou comprovada, mesmo após intimado a juntá-lo em conversão do julgamento em diligência. 5. Com isso, porque não cumprido requisito essencial, deve ser reformada a sentença para improcedência do pedido inicial. TJMS. Apelação/Remessa Necessária n. 0801457-24.2019.8.12.0013, Jardim, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 16/12/2020, p: 06/01/2021.

III. Dispositivo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 14/08/2023 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800286-14.2020.8.12.0040 e código Ze62engZ.

Ante o exposto:

a) **acolho** a preliminar de falta de interesse de agir e **sentencio o processo sem resolução do mérito**, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil quanto ao pedido de fornecimento do medicamento selozok 25 mg (succinato de metoprolol)

b) **sentencio o processo com resolução de mérito**, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e julgo improcedente os pedidos formulados por **Sueli Fátima Rodrigues** em face de **Município de Porto Murtinho e Estado de Mato Grosso do Sul**.

Revogo a tutela de urgência concedida.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do do valor da causa, à luz do art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

Suspendo, todavia, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Interposto(s) recurso(s) de apelação, intime(m)-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, consoante artigo 1.010, § 1º, do CPC. Manejado recurso de apelação na forma adesiva, intime(m)-se a(s) parte(s) adversa(s) para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal, na forma do artigo 1.010, § 2º, do CPC. Observem-se eventual prazo em dobro, nos termos dos artigos 180, 183 e 186 do CPC.

Na sequência, independentemente de juízo de admissibilidade, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso Sul para apreciação do(s) recurso(s).

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as devidas anotações no sistema.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Porto Murtinho, 14 de agosto de 2023.

Vinícius dos Anjos Borba
Juiz Substituto
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VINICIUS DOS ANJOS BORBA, liberado nos autos em 14/08/2023 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800286-14.2020.8.12.0040 e código Ze62engZ.